



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מספר: 7/309/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

תובע

**פולק שלום
רח' שפירא אברהם 5, נתניה**

נגד

נתבעת

**נציגות הבית המשותף מרח' אברהם שפירא 5, נתניה
באמצעות מר רועי נוי**

פסק דין

תביעה העוסקת בשאלה על מי מוטלת האחריות לתקן גג מבניה קלה הבנוי מעל דירת התובע. לטענת התובע, מדובר ברכוש משותף שעל נציגות הבית המשותף לדאוג לתחזוקתו התקינה, ואילו לטענת הנציגות מדובר בגג שבבעלות התובע ולפיכך תחזוקת הגג מצויה באחריותו. במסגרת התביעה ביקש התובע לחייב את נציגות הבית לשפות אותו בגין הוצאות שהוציא לאיטום הגג ולהורות לה לדאוג לתחזוקתו התקינה.

רקע, טענות הצדדים וההלך

1. עסקינן בבית משותף בן 8 קומות הנמצא ברחוב אברהם שפירא 5, נתניה, חלקה 33 בגוש 8261 (להלן: "**הבית**"). הבית נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין ביום 3.7.2001. על ניהולו של הבית חל תקנון מוסכם מיום 28.6.2001. התקנון המוסכם המקורי תוקן ביום 22.7.2004 ובהתאם, תוקן גם הצו לרישום הבית המשותף.
2. התובע הוא הבעלים של דירת דופלקס הידועה כתת חלקה מספר 13 בקומה השביעית והשמינית בבית (להלן: "**דירת התובע**"). הנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**").
3. כרקע לתביעה נטען כי בקומה השמינית שבדירת התובע נבנתה תוספת בניה הכוללת שלושה חדרי שינה ומטבחון. הגג שנבנה מעל תוספת בניה זו הוא הגג שבמחלוקת (להלן: "**הגג שבמחלוקת**"). לטענת התובע, בתמצית, בעקבות גשמים שירדו ביום 20.11.2021 חדרו מים לדירת התובע מהגג שבמחלוקת וגרמו לנזקים המוערכים בכ-8,000 ש"ח. התובע פנה לנציגות אך זו השיבה לו כי הגג שבמחלוקת איננו גג משותף אלא גג פרטי שלו ולכן עליו לשאת בהוצאות לאיטום הגג. כדי למנוע נזקים נוספים, הזמין התובע בעל מקצוע שיאטום את הגג ושילם לו סכום של 1,989 ש"ח (כנתמך בחשבונית מס שצורפה כנספח ד' לכתב התביעה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מספר: 7/309/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין**

בהתאם לכך, ביקש התובע כי נציגות הבית תשפה אותו בגין איטום הגג שבמחלוקת על סך של 1,989 ש"ח ובגין החזר אגרת משפט על סך של 378 ש"ח.

4. בכתב ההגנה נטען, בתמצית, כי הגג שבמחלוקת שנבנה, כאמור, על תוספת הבניה, איננו גג משותף אלא שייך לרכושו הפרטי של התובע, וכי על התובע להוכיח כי הגג הוא רכוש משותף. לטענת הנציגות הגג שבמחלוקת הוא גג שנבנה מבניה קלה שפגיע לאיטום ויקר לתחזוקה, דבר שמשיית עלויות גבוהות הן לתחזוקה שוטפת והן לרכוש שנפגע בקלות מרטיבות. נטען כי אילו התובע היה בונה גג מבטון, אפשר היה לתחזק אותו כראוי והיה מקום להתחשב בו כרכוש משותף. הנציגות הוסיפה וטענה כי הסכמת הדיירים שניתנה לתוספת הבניה בדירת התובע כאמור בתקנון המוסכם המקורי, מטרתה להיטיב עם מקבל התוספת אך לא לגרוע מזכויות הנותנים, בוודאי לא להשית עליהם חובת איטום ותשלומים עתידיים, כולל נזקים בשל איטום לקוי. הנציגות הוסיפה וטענה כי את גג המבנה המשותף, במובחן מהגג שבמחלוקת, היא מתחזקת בצורה נאותה.

5. בדיון מיום 12.9.2022 הסכימו הצדדים כי ייערך ביקור במקום שלאחריו יסכמו בקצרה את טענותיהם בכתב, וייתן פסק דין על בסיס הביקור במקום והחומר הקיים בתיק. כן הסכימו הצדדים כי המפקח יהיה רשאי לעיין בתיק הבית המשותף (הסרוק במערכת הממוחשבת של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין), ככל שחומר רלוונטי לא הוגש על ידי מי מהצדדים.

6. ביום 23.11.2022 התקיים ביקור במקום בנוכחות התובע וחבר הנציגות מר רועי נוי. מהתרשמותי ניכר שבשטח הגג שבמחלוקת בוצעו עבודות איטום וכי לא הוצבו עליו מתקנים כלשהם. עוד התרשמתי כי בין גג המבנה לשטח הגג שבמחלוקת מפריד מעקה בנוי בגובה של 1.5 מטר לערך, המקשה במעט על המעבר לגג המחלוקת אם כי לא חוסם אותו.

7. בסיכומי חזר התובע על עיקרי טענותיו כפי שפורטו בכתב התביעה והדגיש כי בנסח הרישום שעודכן בעקבות תוספת הבניה, נרשם בסעיף הצמדות לדירת התובע: שתי חניות מקורות ושתי מרפסות גג, וכי אין כל אזכור לפיו הגג שבמחלוקת מוצמד לדירת התובע. עוד טען התובע בסיכומיו כי תשריט הבית המשותף שונה רק לאחר תוספת הבניה בהתאם להיתר הבניה כפי שמפורט בחוזה הרכישה.

8. הנתבעת בסיכומיה, הפנתה לפסק דין של ועדת ערר לפיצויים להיטלי השבחה, שם נקבע כי במקרה בו אושרה תכנית משביחה המאפשרת את מימושה רק על ידי בעלי דירות הגג, אין הצדקה לחייב בהיטל השבחה את כל הדיירים בבניין, אף על פי שזכויות הבניה על גג הן זכויות משותפות, זאת מאחר שרק בעל הדירה בקומת הגג יכול ליהנות מהשבחה זו (ערר 85090/11 ברגר רחל ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון, נבו 29.5.2014). הנציגות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מספר: 7/309/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין**

הוסיפה וטענה כי סוגיה זו הוסדרה גם במסגרת תיקון 126 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, סעיף 11(ב) לתוספת השלישית, לפיו חובת תשלום היטל השבחה על מקרקעין שהם רכוש משותף תחול על בעל דירה רק אם לפי טיבו של הרכוש המשותף ניתן יהיה להצמידו לדירה פלונית. דין דומה, טענה הנציגות, יש לגזור גם על ענייננו, שכן גם במקרה זה, הנהנה היחידי מהגג שבמחלוקת הוא התובע. לכן, סבורה הנציגות כי אין בעובדה שהגג שבמחלוקת מוגדר כרכוש משותף כדי לחייב את כל בעלי הדירות בתחזוקתו.

דיון והכרעה

9. השאלה שיש להכריע בה בתביעה זו היא האם הגג שבמחלוקת הוא רכוש משותף או שיש לראות אותו כגג שבבעלות התובע או הצמוד לדירתו.

10. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי במסמכי הבית המשותף ובכל החומר בתיק, הגעתי למסקנה כי הגג שבמחלוקת הוא רכוש משותף, ומשכך תחזוקתו היא באחריות הנציגות. לפיכך, מצאתי לקבל את התביעה ולחייב את הנציגות לשאת בהוצאות שהוציא התובע לצורך איטום הגג שבמחלוקת, הכול כפי שיפורט להלן.

המסגרת הנורמטיבית

11. "רכוש משותף" מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") כדלקמן: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, לרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת". (הדגשה אינה במקור – א"ש)

12. "דירה" בבית משותף מוגדרת בסעיף 52 לחוק המקרקעין כך: "דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר".

13. נפסק כי הגדרתו של הרכוש המשותף היא הגדרה שיווית, כך שכל מה שאינו רשום כדירה הוא חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים שהוצמדו לדירות (ר' ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, (נבו 27.8.2009).

14. כידוע, לכל דייר המתגורר בבית משותף יש זכות ברכוש המשותף של אותו בניין. הדברים באים לידי ביטוי בסעיף 55 לחוק המקרקעין הקובע כי: "לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי-מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מספר: 7/309/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

15. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין קובע כי באפשרותם של הדיירים לקבוע בהסכמה, הצמדת רכוש משותף לדירה מסוימת. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע, בהתייחס לתקנון המוסכם בבית משותף, כי: **"אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"**.

16. הלכה היא כי הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף צריכה להיעשות בצורה חד-משמעית, קונקרטית ומפורשת (לעניין הצורך בהסכמה מפורשת לגרעה מהרכוש המשותף ר' ברע"א 259/99 פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3), 385, 2001).

17. כמו כן בפסיקה נקבע כי, כאשר הוצמד גג קיים לדירה מסוימת, וניתנו לבעל הדירה זכויות בניה על גג זה, אין פירוש הדבר כי הגג שייחצרו לאחר הבניה החדשה יוצמד אף הוא לאותה דירה, כל עוד לא נאמר במפורש אחרת. בע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 807 נקבע כי:

"מכאן כי אם מוצמד שטח גג אין לראות ברכוש צמוד אלא את מה שהוצמד מפורשות. אם הוענקה זכות לבנות על השטח המוצמד, איננו נובע מכך עדיין כי כל חלקיו החיצוניים של מה שנבנה (קירות חיצוניים או גג) גם הם מוצמדים לדירה כל עוד לא נקבע מפורשות אחרת, בהסכמת כל בעלי הדירות... אך כאשר הושלם המבנה הנוסף ונוצר על ידי כך גג חדש, הרי יש לבעלי הדירות מיניה וביה זכויות בו והוא כל עוד לא הסכימו בקשר לכך אחרת" (שם, בעמ' 811 הדגשה אינה במקור).

כן ראה: ע"א 1121/91 משולם נ' נמני, פ"ד מח(3) 12, פסקה 12, וע"א 3451/07 קאופמן נ' כהן (נבו, 18.2.10), פסקה 14).

18. לעניין תפקידי הנציגות וסמכויותיה נקבע בסעיף 65 לחוק המקרקעין כך: **"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון"**.

19. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע: **"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך ובכל משא-ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"**.

20. במקרה דנן, חל על היחסים ביניהם התקנון המצוי מכוח הוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין. סעיף 3 (א) לתקנון המצוי קובע: **"בעלי דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"**. חובה מוחלטת זו של הנציגות לתקן ליקויים שמקורם ברכוש המשותף, היא ללא קשר האם הליקוי נובע ממעשיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מספר: 7/309/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. (ר' המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482).

מן הכלל אל הפרט

21. כעולה מהחומר שהוצג לפני, הגג שבמחלוקת נבנה כתוספת בניה בקומה השמינית של דירת התובע. על פי סעיף 4 לתקנון המוסכם המקורי, לפני תיקונו, נתנו הדיירים את הסכמתם מראש לכך שהתוספת תוצמד לדירה הקיימת וכי כל השטחים שיבנו בתוספת הבניה יהיו שייכים לבעל הדירה שבנה את תוספת הבניה בדירתו.

4. א. ידוע לכל בעלי הדירות, כי קיימת אפשרות לבניה נוספת על השטחים הצמודים ליחידות משנה מס' 13 ו- 33/14, ובכללם מרפסות הגג ושטחי הגג. זכויות הבניה על הגג הבלתי מנוצלות, בין הקיימות כיום ובין שתהיינה בעתיד, תתחלקנה, בכל מקרה, שווה בשווה בין יחידות משנה מס' 13 ו- 33/14 הנ"ל (להלן: "הבעלים"). בעלי הדירות כולם, נותנים את הסכמתם מראש לבניה הנוספת הנ"ל מבלי שתדרש חתימה בקשה/בקשה לבניה הנ"ל.

ב. הבעלים יהיו רשאים להגיש תכניות לכל הרשויות המוסמכות על פי דין על מנת להוציא מן הכח אל הפועל את אפשרויות הבניה, וקבלת הרשויות הדרושים וכל בעלי הדירות האחרים בבנין נותנים בזאת הסכמתם מראש לכל בקשה כאמור, ומבלי שתדרש כל חתימה ו/או אישור בכתב מצידם.

הבעלים יהיו רשאים, לאחר תום הבניה לבקש תיקון צו בתים משותפים ו/או התקנון בהתאם לשינויים שיתקבלו כתוצאה מבניה נוספת זו וזאת כאמור, ללא כל צורך בהסכמת יתר בעלי הדירות.

כל תוספת שתיווצר תוצמד לדירה/ות הבנויות לפי שיקול דעתם של הבעלים וכן יהיו רשאים לפנות למפקח על בתים משותפים, לתקן צו הבית המשותף בין בבת אחת ובין בשלבים ע"מ לתת ביטוי משפטי לשינויים הפיזיים שחלו עקב הבניה הנוספת כאמור לעיל.

ג. כל השטחים שיבנו בתוספת הבניה יהיו שייכים לבעל הדירה שבנה את תוספת הבניה בדירתו.

ד. במקרה ובעל מבעלי הדירות בבית המשותף יבנה תוספת/ות בניה לא יהיה שינוי בשיעור החלקים ברכוש המשותף כתוצאה מתוספת בניה.

22. השאלה היא האם מהסכמה זו, המעוגנת בתקנון המוסכם המקורי, הסכימו הדיירים גם להצמדת הגג שבמחלוקת לדירת התובע. לטעמי, התשובה לכך היא שלילית. ואנמק.

23. מעיון בתקנון המקורי שאושר לרישום בשנת 2001 עולה כי, לדירת התובע הוצמדו שתי חניות מקורות המסומנות בתשריט באות ג' ובאות יב' בצבע צהוב, ושתי מרפסות גג המסומנות בתשריט באות יז' ובאות יד' בצבע צהוב.

24. בתקנון המתוקן שאושר לרישום בשנת 2004, לאחר שנבנתה תוספת הבניה, צוין כי הצמדת מרפסת הגג לדירת התובע שסומנה באות יד' - מבוטלת, ותוצמד לדירת התובע מרפסת גג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מספר: 7/309/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

המסומנת באות כ"ה. כן צוין שיתר פרטי הרישום בתקנון המקורי יישארו בתוקפם. בהתאם, תוקן צו רישום הבית המשותף (תיקון מס' 1) משנת 2004, שנועד להתאים את תוספת הבניה הפיסית לרישום בפנקס הבתים המשותפים, כך:

בחלקת משנה 33/13:

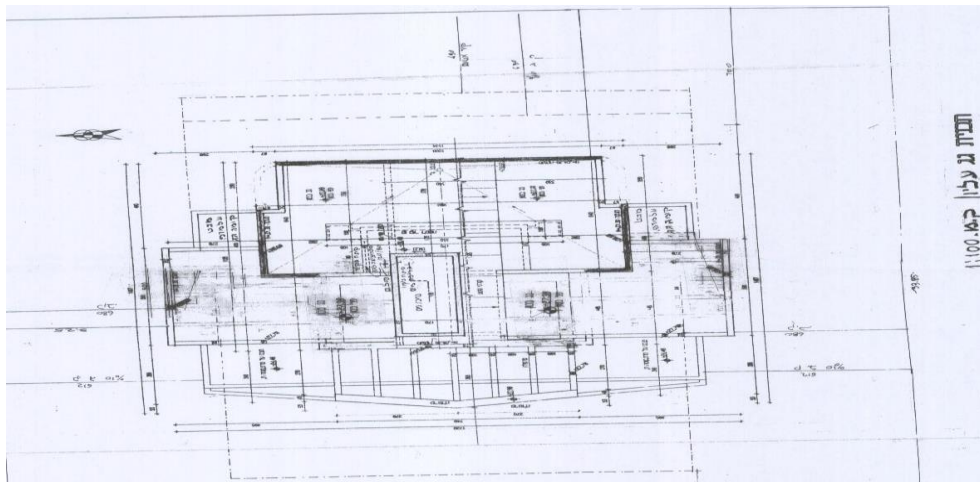
בשטח היחידה למחוק 109.72 מ"ר לרשום 146.64 מ"ר.

למחוק הצמדה מרפסת גג המסומנת בתשריט יד' בשטח 57.88 מ"ר בצבע צהוב.

לרשום הצמדה: מרפסת גג המסומנת בתשריט באות כ"ה בשטח 19.90 מ"ר בצבע צהוב.

25. העולה מהאמור הוא שהן בתקנון המתוקן והן בצו רישום הבית המשותף המתוקן **אין כל ביטוי להצמדת הגג שבמחלוקת לדירת התובע.**

26. גם עיון בתשריט הבית המשותף המתוקן מיום 22.7.2004 מחזק אף הוא את מסקנתי לעיל. להלן יוצג החלק הרלוונטי בתשריט המתוקן:



27. עינינו הרואות כי שטח הגג שבמחלוקת (שמוגדר בתשריט כ"גג בטון פל בטון"), בדומה לגג המבנה כולו, אינו מוצמד למי מהדירות.

28. משכך, אין במסמכי הבית המשותף כדי לתמוך בגישת הנציגות, אלא להיפך: הן מהתקנון המתוקן, הן מהתשריט המתוקן והן מצו רישום הבית המשותף המתוקן, עולה תמונה ברורה שלפיה הגג שבמחלוקת, שכאמור, על פי הוראות חוק המקרקעין לא יכול להיחשב כחלק מ"דירה" - לא הוצמד לדירת התובע, ולפיכך דינו כ"רכוש משותף" על פי ההגדרה השירותית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מספר: 7/309/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין

עליה עמדתי לעיל. פשיטא כי ככל שהגג שבמחלוקת היה מוצמד לדירת התובע חזקה שהדבר היה מקבל ביטוי במסמכי הבית המשותף.

29. למעשה, הנציגות בסיכומיה חזרה בה מטענתה המקורית שהגג שבמחלוקת שייך/מוצמד לדירת התובע, אלא טענה כי אין בעובדה שהגג שבמחלוקת מוגדר כרכוש משותף, כדי לחייב את כל בעלי הדירות בתחזוקתו, משלושה טעמים: האחד, התובע הוא הנהנה היחידי מהגג שבמחלוקת כ"קורת גג", השני, ליתר הדיירים אין גישה לגג, והשלישי, אופן הבינוי של הגג מבניה קלה שולל את האפשרות של יתר הדיירים להשתמש בו.

30. אין בידי לקבל טענות אלו של הנציגות. ראשית, אין בטענה של העדר גישה לגג שבמחלוקת, כדי לשלול את הגדרתו של הגג שבמחלוקת כרכוש משותף, שכן, לא דרכי הגישה מכתיבות את זכויות הקניין אלא הוראות הדין ובכללן הוראות חוק המקרקעין ומסמכי הבית המשותף שעליהם עמדתי לעיל (ר' ה"פ (חיפה) 253-05 שלמה סיסו נ' שלומית בר דרור, נבו 2.9.2012). מעבר לצורך אעיר כי, מביקורי במקום לא התרשמתי שאין גישה כלל לגג שבמחלוקת או כי לתובע עדיפות כלשהי בגישתו לגג או בהנאתו ממנו.

31. שנית ובאופן דומה, טענת הנציגות שאילו היה מדובר בגג בטון ולא בגג מבניה קלה, או אז הייתה מתחזקת אותה, איננה משנה דבר לגבי הזכויות הקנייניות, כפי שאלו מוגדרות בחוק המקרקעין ובמסמכי הבית המשותף, שכן זכויות קניין אינן נקבעות לפי סוג הבניה, אלא לפי הוראות הדין. בוודאי שאין בסוג הבניה הנטען כדי לגרוע מחובת הנציגות לטפל בליקויים שמקורם ברכוש המשותף כהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי. מעבר לנדרש אעיר כי לא הונחה לפני תשתית ראייתית/מקצועית ברורה שלפיה אי אפשר לעשות כל שימוש בגג שבמחלוקת בשל סוג הבניה כפי שטוענת הנציגות.

32. כמו כן, לא מצאתי מקום להידרש לסוגיית החבות בהיטל השבחה, הן משום שהנציגות העלתה טענה זו לראשונה רק בסיכומיה ושינתה בכך באופן מהותי את חזית הטיעון בלי שניתנה לתובע הזדמנות להתמודד עם טענה זו (ר' והשוו ע"א 1594/20 קלקודה נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 44 לפסק דינו של כב' השופט מינץ (נבו 29.8.2021), והן לגופו של עניין, שכן סוגיית החבות בהיטל השבחה בבית משותף אינה רלוונטית לשאלה האם באחריות הנציגות לדאוג לתחזוקת הרכוש המשותף משזו הוסדרה באופן ספציפי ומפורש בהוראות הדין השייכות לענייננו (ר', למשל, סעיף 69 לחוק המקרקעין; סעיף 3 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מספר: 7/309/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט שלום לפי סעיף 74
לחוק המקרקעין**

33. לאור האמור לעיל, אני קובע כי שטח הגג שבמחלוקת הוא רכוש משותף, וכי על נציגות הבית חלה החובה לתחזק אותו מעתה ואילך על פי חובתה על פי דין לדאוג לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית המשותף.

34. בהתאם, אני מחייב את הנציגות לשפות את התובע בגין עלות איטום הגג שבמחלוקת על סך של 1,989 ש"ח, כנתמך בחשבונית שצורפה (נספח ד' לכתב התביעה) ובהחזר אגרת משפט על סך של 378 ש"ח.

35. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים, היום, 09 מרץ 2023, ט"ז אדר תשפ"ג. עותק יומצא.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**